



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000758154

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0008269-18.2017.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante CARLOS ALEXANDRE PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Tendo em vista o tempo em que permaneceu preso preventivamente, observaram que, em caso de demora na remessa dos autos ao juízo da execução ou, ainda, na análise do processo por aquele juízo, o prazo de prisão superaria a pena cominada, motivo pelo qual deixaram de determinar a expedição do mandado de prisão neste momento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente) e COSTABILE E SOLIMENE.

São Paulo, 20 de setembro de 2018.

ANDRADE SAMPAIO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação nº 0008269-18.2017.8.26.0136

Apelante: Carlos Alexandre Pereira

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: Cerqueira César

Voto nº 3.993

APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal leve em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, ainda, a suspensão da execução da pena. Sem razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Relatos harmônicos da vítima e das testemunhas imputam ao acusado a responsabilidade criminal. Negativa isolada nos autos. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, conforme sugerido pelo patrono do acusado. Bem jurídico tutelado, a integridade física, que não pode ser considerado um irrelevante penal. Pena bem dosada. Reincidência comprovada. Regime semiaberto devidamente justificado. Violência contra a pessoa e reincidência impedem a concessão de benefícios. Sentença mantida. Recurso improvido.

Trata-se de apelação interposta pela Douta Defesa de CARLOS ALEXANDRE PEREIRA, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cerqueira César, em 07 de fevereiro de 2018, cujo relatório acolho, que o condenou às penas 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06, sendo-lhe concedido, ainda, o direito de apelar em liberdade (fls. 167/170).

A Defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente busca a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, ainda, a suspensão da execução da pena (fls. 185/191).

Ofertadas as contrarrazões ministeriais, nas quais as arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 195/199).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Regularmente processado, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso, (fls. 211/216), vindo os autos conclusos em 06 de junho de 2018.

É o relatório, passo a decidir.

A respeitável sentença não comporta reparo.

Consoante narra a denúncia, na noite do dia 27 de novembro de 2017, em horário incerto, na Rua Projetada, número 05, bairro Sotero Costa, em Águas de Santa Bárbara, Comarca de Cerqueira Cesar, CARLOS ALEXANDRE PEREIRA, no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, ofendeu a integridade corporal da vítima *Isabel Cristina Pereira das Silva*, sua companheira, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Segundo apurado, na data dos fatos *Isabel Cristina*, companheira do denunciado, foi ao encontro dele no *Bar do Waldomiro* para pedir a chave de casa, ocasião em que ao virar-se para deixar o local CARLOS ALEXANDRE a agrediu na cabeça com objeto que não soube precisar.

Após denúncia anônima da agressão, policiais militares rumaram para a residência da vítima e a encontraram sangrando.

As lesões sofridas pela vítima foram comprovadas em exame pericial (fls. 55/56).

A materialidade restou estampada pelo boletim de ocorrência (fls. 17/18), pelo laudo de lesão corporal (fls. 55/56), bem como nas demais provas produzidas.

A autoria também é certa.

Isabel Cristina Pereira da Silva narrou, em solo policial, que convive com CARLOS há cinco anos, e que ele sempre se mostrou uma pessoa agressiva, tendo sido agredida em diversas ocasiões.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Na data dos fatos chegou em casa e a porta estava trancada. Foi ao Bar do Waldomiro para pegar a chave com CARLOS e ele a chamou de pilantra, dizendo que ela o estava traindo com vários homens. Em certo momento, sentiu uma pancada na cabeça, sem saber com o que foi atingida, mas causou um corte no couro cabeludo. Ofertou representação e solicitou que ele se retirasse de casa e não se aproximasse dela (fls. 05).

Em juízo, esmiuçou o ocorrido. Asseverou que, no Bar do Waldomiro, CARLOS estava acompanhado de outra mulher e, por isso, discutiram. O acusado jogou a chave em cima da mesa quando ela lhe pediu para entrar em casa. Contou que chegou em casa e, logo em seguida, veio o acusado que disse que iria lhe matar. Ligou para sua tia e estava indo para lá, quando foi atingida, na cabeça, por um aparelho celular atirado por CARLOS (mídia).

A testemunha *Alexandre de Oliveira Barros*, policial militar que atendeu à ocorrência, narrou, em ambas as fases da persecução penal, que foi acionado, com seu companheiro, via COPOM, para atender chamada de violência doméstica. Chegaram ao local e fizeram contato com a vítima que apresentava ferimento na cabeça, imputando-o a seu companheiro. O acusado estava sentado do lado de fora da casa e negou que tenha agredido a vítima, confirmando a discussão, entretanto (fls. 03 e mídia).

João Bosco Matos, seu colega de farda, ouvido na fase inquisitorial, apresentou idêntico relato (fls. 04).

Interrogado em solo policial, CARLOS ALEXANDRE PEREIRA negou ter agredido sua companheira. Asseverou que, ao chegar em casa, a vítima já estava com um corte na cabeça e chamou a polícia lhe acusando de tê-lo provocado. Não sabe como a vítima se machucou (fls. 06).

Sob o crivo do contraditório e amparado pela ampla defesa, CARLOS afirmou que não se recordava dos fatos, pois estava



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

embriagado. Contou, entretanto, que a vítima teria discutido com ele e retirado a chave de suas mãos antes de ir embora. Quando retornou, com sua tia, apresentava uma lesão na cabeça e o acusou de tê-la agredido (mídia).

Pois bem.

Sobejamente comprovada a responsabilidade criminal do acusado.

A lesão corporal praticada contra *Isabel* foi confirmada pelo laudo e definida como LEVE (fls. 55/56).

O arcabouço fático-probatório é suficiente a imputar ao acusado a responsabilidade criminal pela lesão corporal.

A negativa ofertada pelo acusado não convence, na medida em que a vítima e os policiais apresentaram, em ambas as fases da persecução penal, relatos coerentes e harmônicos.

Cabe recordar que, em crimes de natureza do aqui tratado, a palavra da vítima é de fundamental importância, sobretudo, quando apoiada pelas demais provas constantes nos autos, como ocorreu *in casu*.

Some-se a isso o fato de inexistem incongruências em suas declarações.

Da análise das provas, portanto, infere-se que estão suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade do delito, em contexto de Violência Doméstica, atribuído ao apelante.

Tampouco seria caso de aplicação do princípio da insignificância, como sugeriu o patrono do apelante em suas razões, haja vista o bem jurídico tutelado.

A conduta que atinge a integridade física da pessoa não pode ser considerada de mínima ofensividade, desprovida de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

periculosidade social, de reduzido grau de reprovabilidade e de inexpressividade, não rendendo ensejo a sua atipicidade, em decorrência do princípio da insignificância.

A integridade física da vítima jamais pode ser considerada como um irrelevante penal, mesmo quando atingida levemente.

Em suma, o réu não apresentou qualquer prova que pudesse demonstrar suas teses defensivas.

A conduta por ele perpetrada subsume-se perfeitamente ao tipo previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Em outras palavras, as alegações do apelante não encontram ressonância no conjunto probatório, sendo que a condenação pelo crime de lesão corporal leve era mesmo inevitável.

Bem dosada, a pena também não comporta reparos.

Fixada no mínimo, a pena foi agravada, na segunda etapa, em 1/6 (um sexto) em virtude da reincidência ostentada pelo acusado, tornando-se definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Fixado o regime semiaberto, não comporta abrandamento.

O acusado é reincidente e praticou crime com emprego de violência contra pessoa de seu íntimo convívio social. Evidente que não foi capaz de absorver a terapêutica prisional, devendo ser submetido a regime mais severo do que o aberto.

Diante da anotada violência empregada contra a ofendida e do não preenchimento dos requisitos legais, notadamente a reincidência, a pena corporal não foi substituída por restritiva de direitos, nem foi concedido o *sursis* ao réu.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Ante o exposto, pelo meu voto, **nego provimento** ao recurso, mantendo-se, *in totum*, a r. sentença atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tendo em vista o tempo em que permaneceu preso preventivamente, observo que, em caso de demora na remessa dos autos ao juízo da execução ou, ainda, na análise do processo por aquele juízo, o prazo de prisão superaria a pena cominada, motivo pelo qual deixo de determinar a expedição do mandado de prisão neste momento.

ANDRADE SAMPAIO
RELATOR